

1500372-11.2020.8.26.0312

Classe: Inquérito Policial

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: JULIANA SILVA FREITAS

Comarca: Juquiá

Foro: Foro de Juquiá

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 31/03/2022

... anônimas dois dias antes acerca do tráfico de drogas, que estaria sendo realizado por Isac. O local da abordagem é próximo de três igrejas, escolas. Às perguntas da defesa respondeu não saber informar se estes locais estavam funcionando na data dos fatos. O acusado tinha sido preso por tráfico dois dias antes.

A testemunha Marcos Antonio Pereira, policial militar, em ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Juquiá

Foro de Juquiá

Vara Única

Rua Martins Coelho, 439, Juquiá-SP - cep 11800-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1500372-11.2020.8.26.0312 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500372-11.2020.8.26.0312

Classe - Assunto:

Inquérito Policial - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2273226/2020 - DEL.POL.JUQUIA, 14486975 - DEL.POL.JUQUIA, 957/20/105 - DEL.POL.JUQUIA, 2273226 - DEL.POL.JUQUIA

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

ISAC JOSE DAMASCENO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JULIANA SILVA FREITAS

Vistos.

ISAC JOSE DAMASCENO foi processado como incurso no art. 33, caput, c/c art. 40, III, ambos da Lei 11.343/2006 porque em tese no dia 04 de novembro de 2020, por volta das 15h50min, na Rua Amapá, 45, bairro Parque Nacional, nesta cidade e comarca de Juquiá, trazia consigo, para fins de tráfico, comércio e fornecimento a terceiros, nas imediações de estabelecimentos de ensino e hospitalar, 46 (quarenta e seis) porções de Cannabis sativa L, popularmente conhecida como "maconha", com peso aproximado de 70,66 gramas, 17 (dezesete) cápsulas plásticas contendo cocaína, com peso aproximado de 15,3 gramas, e 70 (setenta) pedras de "crack", com peso aproximado de 12,93 gramas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Devidamente notificado a fls. 136/141, o acusado apresentou defesa prévia a fls. 177/175, acompanhada de documentos a fls. 178/191. A denúncia foi recebida em 21 de setembro de 2021.

Decretada a prisão preventiva do acusado. Deferida a expedição de alvará de soltura decorrente da concessão de Habeas corpus, fls. 145/151. Aplicadas medidas cautelares não prisionais a fl. 153.

Em audiência de instrução realizada aos 09 de novembro de 2021 foram ouvidas as testemunhas e ao final interrogado o Réu.

Constam auto de constatação preliminar a fls. 06/07, boletim de ocorrência a fls. 08/10, auto de exibição e apreensão e fotografias a fls. 11/12 e 13/19, folha de antecedentes e certidão de feitos criminais a fls. 32/33 e 34/36, comprovante de depósito de dinheiro a fls. 86, relatório final a fls. 87/88, aplicação de medidas cautelares a fls. 145/153, laudo pericial de exame químico-toxicológico a fls. 127/132.

O Ministério Público em alegações finais ofertadas em audiência pugnou pela procedência da pretensão acusatória e teceu considerações sobre a dosimetria das penas.

A d. Defesa, por seu turno, em alegações finais por memoriais a fls. 217/227, sustentou insuficiência de provas para embasar a condenação. Pleiteou o afastamento da causa de aumento do art. 40, inciso III. Requereu a incidência da causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006 em patamar máximo. Ademais, pugnou pela concessão do direito de o acusado recorrer em liberdade. Juntou a declaração abonatória de condições pessoais favoráveis, a fl. 231, de que se extrai que o acusado possui ocupação fixa e lícita. Subsidiariamente, pugnou pela desclassificação para a conduta do artigo 28 da Lei 11.343/2006. Na hipótese de condenação, requereu a fixação das penas no mínimo legal.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A materialidade do crime de tráfico de drogas está demonstrada por meio do auto de constatação preliminar a fls. 06/07, boletim de ocorrência a fls. 08/10, auto de exibição e apreensão e fotografias a fls. 11/12 e 13/19, relatório final a fls. 87/88, laudo pericial de exame químico-toxicológico a fls. 127/132, bem como da prova oral produzida em juízo, sob o crivo do contraditório.

Convém destacar que a configuração do delito de tráfico de drogas independe da efetiva ocorrência de comércio ilícito. Com efeito, trata-se de crime de ação múltipla e a incursão em qualquer dos comportamentos descritos no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006 é suficiente para a caracterização do delito.

O laudo pericial de fls. 127/132 descreve que foram apreendidos 46 (quarenta e seis) porções de maconha, com peso de 61g (sessenta e um gramas) e 70 (setenta) pedras de "crack", com peso de 10g (dez gramas).

Já com relação à substância inicialmente identificada como cocaína, consignou o laudo pericial que "NÃO FOI POSSÍVEL IDENTIFICAR presença de substâncias elencadas nas listas E e F da Portaria SVS/MS 344/98 e suas atualizações, ou na Portaria MJ 240/2019, em sua lista III, conforme a(s) técnica(s) utilizada(s) (Portaria SPTC 136 de 03/08/2020). De acordo com a literatura consultada[1],[2],[3], substâncias que apresentem ao olho nu características similares ao cloridrato de cocaína (que sejam sólidas a temperatura ambiente, de cor branca e produzam pó de granulometria semelhante) podem ser utilizadas no preparo de cocaína, como diluentes[4] e/ou adulterantes[5]." (fls. 127/132).

A autoria, por igual, é certa. Não há dúvida de que deva ser atribuída ao Réu. Interrogado, Isac Jose Damasceno confessou que estava traficando naquele local. Declarou ser usuário de drogas. Teve que traficar em razão de dívidas. Ficava sempre ali, vendendo. Outros não queriam ficar naquele local, porque a polícia estava indo lá 'direto'. Vendia drogas no local há duas semanas. Trabalha como ajudante de gesseiro. É professor de geografia e história e pedagogo. Pretende num futuro próximo voltar a dar aulas.

A confissão do acusado está em consonância com a conclusão que se extrai do exame das demais provas dos autos. Vejamos.

A testemunha Joaquim Pires Júnior, policial militar, em juízo disse que tinham

recebido notícias anônimas dois dias antes acerca do tráfico de drogas, que estaria sendo realizado por Isac. O local da abordagem é próximo de três igrejas, escolas. Às perguntas da defesa respondeu não saber informar se estes locais estavam funcionando na data dos fatos. O acusado tinha sido preso por tráfico dois dias antes.

A testemunha Marcos Antonio Pereira, policial militar, em juízo, relatou que recebeu notícias anônimas. Na data dos fatos, junto com seu colega de farda, saiu em patrulhamento. Afirmou que Isac é um dos suplentes do tráfico. Relatou que pessoas do bairro declararam que se constrangidas. Os policiais intensificaram o policiamento neste dia. Em local situado antes de chegar à Rua Amapá, o acusado avistou os policiais. Neste momento dispensou uma sacola e fugiu de bicicleta. Retornou, localizou a sacola contendo os entorpecentes em que havia setenta pedras de crack e dezessete pinos de cocaína. Em abordagem pessoal foram localizadas 46 porções de maconha. A prisão realizada dois dias antes corresponderia talvez a tráfico. Não se recorda se Isac participava de alguma organização criminosa. O ocorrido realmente foi próximo ao posto, a escola fica bem distante.

Da análise do conjunto probatório extrai-se que o acusado efetivamente praticou as condutas que lhes são imputadas. Com efeito, tanto a materialidade quanto a autoria resultaram suficientemente demonstradas. A confissão é corroborada pelos demais elementos de convicção. A prova oral, somada a outros elementos dos autos, demonstra o cometimento do delito. As circunstâncias da prisão em flagrante, a apreensão dos entorpecentes e a forma de acondicionamento são elementos que evidenciam de modo bastante a mercancia ilícita.

Isto porque os verbos "guardar", "transportar", são núcleos do tipo penal do artigo 33 da Lei 11.343/06. Assim, ainda que não tenha praticado a venda, a conduta do acusado se amolda à hipótese da lei. Desta feita, está configurada a prática do crime de tráfico pelo réu, o que resulta de prova firme e segura.

As evidências de que o acusado mantinha ocupação lícita, vivia sob parcas condições financeiras, ou é usuário de drogas, por si sós, não são capazes de ilidir as provas que militam pela procedência da pretensão acusatória.

Passo a examinar a aplicação da causa de aumento do artigo 40, inciso III (tráfico nas imediações de estabelecimento de ensino ou hospitalares), da Lei 11.343/06.

Para a configuração da majorante, não basta que o local da abordagem do acusado ou da apreensão das drogas esteja situado nas proximidades de estabelecimento de ensino ou unidade de saúde. Decerto que os depoimentos dos policiais militares descrevem que os fatos ocorreram nas proximidades de escola. Porém, é indispensável a demonstração de que o comércio ilícito visava a atingir os frequentadores do equipamento público em tela. Desta forma, ainda que comprovada a traficância, não se evidenciou qualquer relação com o fluxo de pessoas à escola ou à unidade de saúde. Sequer foi juntado laudo pericial descritivo do local do crime, não sendo possível certificar a exata distância entre o posto de saúde e escola, de um lado, e ponto de venda, de outro. Ademais, consoante exposto, a mera proximidade não basta à incidência da causa de aumento. Nestes termos, afasto a causa de aumento. Por fim, é imperioso o reconhecimento de que o acusado incorreu na figura do tráfico privilegiado. Com efeito, o Réu atende aos requisitos cumulativos do artigo 33, §4º, da Lei 11.343/2006. Trata-se de primário e de bons antecedentes. Não constam em folha de antecedentes condenações anteriores passadas em julgado.

Ademais, não há indícios de que se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa. No tocante à atividade criminosa, não há indícios de que faça do crime seu meio de vida, sendo insubsistente para tal fim a existência de processos em curso. Sequer constituem prova idônea para este fim as notícias anônimas mencionadas nos depoimentos dos policiais militares. Decerto que tal meio de prova é digno de credibilidade, no entanto, e ainda que tenham feito referência nominal ao acusado, é inafastável a constatação da vagueza e ausência de maiores esclarecimentos sobre tais notícias anônimas. Há que se acrescentar que a situação do acusado se amolda à típica situação que a Lei 11.343/2006 pretendeu alcançar com tratamento penal mais brando, isto é, a do usuário que se torna pequeno traficante para sustentar o próprio vício ou em decorrência de possuir dívida de drogas. De todo o exposto, considero que não há evidência acerca da dedicação a atividade

criminosa ou envolvimento com organização criminosa.

Nestes termos, o julgamento de parcial procedência da pretensão acusatória é medida que se impõe.

Passo à individualização das penas nos termos do artigo 68 do Código Penal.

Na primeira fase, inexistem circunstâncias judiciais a serem valoradas negativamente, notadamente as do art. 42 da Lei 11.343/2006, sendo insuficiente para este fim tão-somente a presença de maconha e crack, em quantidade que não pode ser considerada exacerbada, conforme ocorre na espécie. Na segunda fase, não incidem agravantes. Registro a atenuante da confissão, porém inviável o seu computo (Súmula 231 do STJ). Na terceira fase, não há causas de aumento. Incide a causa de diminuição do artigo 33, §4º, da Lei 11.343/2006. Quanto à fração de diminuição, deve ser balizada pelos mesmos critérios do artigo 42 da Lei 11.343/2006. Observo que laudo pericial de exame químico-toxicológico a fls. 127/132 consigna que foram apreendidas 46 (quarenta e seis) porções de maconha, com peso de 61g (sessenta e um gramas) e 70 (setenta) pedras de "crack", com peso de 10g (dez gramas). Nesta perspectiva, aplico o redutor acima do mínimo, no patamar intermediário de 1/3 (um terço).

Fixo o valor do dia-multa no patamar mínimo legal ante a ausência de elementos sobre a situação financeira do(s) Réu(s).

Tendo em vista os parâmetros dispostos no artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal, o regime inicial de cumprimento de pena será o aberto.

Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão acusatória para condenar ISAC JOSE DAMASCENO como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, às penas de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime inicial semiaberto e pagamento de 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa no valor unitário mínimo legal.

Diante do preenchimento dos requisitos legais do artigo 44 do Código Penal, PROMOVO a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, quais sejam, de prestação de serviço à comunidade e limitação de final de semana.

DEFIRO o direito de apresentar recurso em liberdade. MANTENHO as medidas cautelares aplicadas em face do acusado a fl. 153.

Deixo de aplicar o §2º, do artigo 387, do Código de Processo Penal, com esteio nos princípios constitucionais da igualdade, da individualização da pena e do juiz natural, sob o fundamento de que compete ao Juízo das Execuções Penais proceder à unificação das penas, bem como à apreciação dos pedidos de progressão de regime (Artigo 66 c.c artigos 111 e 112, da LEP). Além disso, a fixação da pena e do regime inicial de cumprimento estão previstos nos artigos 33 e 68, ambos do Código Penal, norma de direito material, valendo também notar que, sendo a Lei de Execuções Penais lei especial, suas disposições prevalecem sobre as da lei geral. Assim, não se mostra possível a concessão de regime mais brando de cumprimento de pena aos Réus, na sentença, sem a avaliação dos requisitos de caráter subjetivo imposta pela Lei de Execuções Penais.

Declaro ainda, o perdimento dos bens e valores apreendidos em favor da União, nos termos do artigo 91 do Código Penal, providenciando-se o necessário após o trânsito em julgado (artigo 63, da Lei 11.343/06). Oficie-se ao Fundo Nacional Antidrogas e à Secretária Nacional Antidrogas, para as providências cabíveis, nos termos do Comunicado CG nº. 805/2019.

Autorizo a incineração da substancia entorpecente, guardando-se apenas o suficiente para eventual contraprova.

Custas "ex lege" (Lei Estadual nº 11.608/2003), suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 12, da Lei nº 1.060/50.

Expeça-se certidão para o pagamento de honorários advocatícios, nos termos do Convênio entre a Defensoria Pública de Estado e a OAB-SP, se o caso.

Com trânsito em julgado: (i) expeça-se Guia de Execução Definitiva, anotando-se o resultado definitivo no sistema informatizado oficial, com as devidas comunicações ao IIRGD e Tribunal Regional Eleitoral, nos termos do Provimento nº 33/2012 da Corregedoria Geral da Justiça; (ii) atualize-se o valor da multa e intime-se os Réus para pagamento, comunicando-se, por fim, o IIRGD.

Ciência ao Ministério Público.
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Juquiá, 31 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA